双井镇黄琴村人居环境建设项目“9•29”一般车辆伤害事故调查报

文章来源：县应急局　发布时间： 2024-12-11 18:05　打印　关闭　【字体：小 中 大】

2024年9月29日13时36分许，施秉县双井镇黄琴村四组通村路上发生一起车辆伤害事故，事故共造成1人死亡。

事故发生后，县委、县政府领导高度重视，立即组织双井镇和县直有关部门开展事故救援和善后工作。事故发生当天，县公安交警大队第一时间查，并于2024年10月15日将案件移交给县安委会办公室。根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令律法规，经施秉县人民政府批准成立了由县政府办党组副书记、正乡长级督查专员李长江任组长（后期由县政府办副乡长级督查专员刘雪亮同志主持县应急局、县住建局主要负责人为副组长，县纪委县监委、县总工会、县农业农村局、县住建局、县交通局、县应急局、县公安局业务分管领导为成琴村人居环境建设项目“9·29”一般车辆伤害事故调查组（以下简称“事故调查组”），并邀请县检察院派员参加事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证，查明了事故发生经过、事故产损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议。同时，针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范情况报告如下：

一、基本情况

（一）建设项目基本情况

1.项目名称：双井镇黄琴村人居环境建设项目

2.项目建设性质：新建

3.项目建设地点：施秉县双井镇黄琴村

4.项目建设单位：施秉县双井镇人民政府

5.项目施工单位：天津建钧建设工程有限公司

6.项目主管单位：施秉县农业农村局

7.技术依托单位：施秉县住房和城乡建设局

8.项目运营主体：双井镇黄琴村村民委员会

9.项目监理单位：无

2024年6月14日施秉县委乡村振兴领导小组对双井镇黄琴村人居环境建设项目进行立项批复，该项目资金来源于2024年中央财政衔接推进乡村振

2024年7月2日施秉县双井镇人民政府委托贵州景瑞尚禾工程咨询有限公司对双井镇黄琴村人居环境建设项目进行竞争性磋商；2024年7月17日限公司中标双井镇黄琴村人居环境建设项目；2024年7月23日，天津建钧建设工程有限公司授权天津建钧建设工程有限公司施秉县分公司全权管理明确不再另行安排人员参与项目管理。

2024年7月25日，施秉县双井镇人民政府分别与天津建钧建设工程有限公司和天津建钧建设工程有限公司施秉县分公司签订双井镇黄琴村人居工程施工合同》（两份合同内容一致，项目经理均为申玉玲，项目安全员均为卢涛，其他管理人员均一致）。合同约定工程内容及承包范围为：项2023人，主要包含垃圾收集站、垃圾桶、小型三格化粪池、集中三格式化粪池、人工湿地、农户房屋周边排水沟、公共区域排水暗沟、新建便道、采购等。合同工期：150天，计划开工时间为2024年7月26日，计划竣工时间为2024年12月26日；合同价款：人民币1049700.00元。

2024年7月25日，施秉县双井镇人民政府向天津建钧建设工程有限公司施秉县分公司支付项目启动资金31.4万元，该项目于7月25日当天开工。

2024年7月26日，天津建钧建设工程有限公司施秉县分公司编制了《施秉县双井镇黄琴村人居环境建设项目专项施工方案》（该方案未经编制批人员签字，也无审核和审批时间）。

2024年7月20日，天津建钧建设工程有限公司施秉县分公司项目负责人罗晓波（截至事故发生当天，未取得项目管理资格证书）口头将双井镇项目施工工程转包给杨胜洪（截至事故发生当天，未取得项目管理资格证书和项目施工资质）。杨胜洪随后将项目工程以只包工不包料的形式转包给（截至事故发生当天，未取得项目管理资格证书和项目施工资质）安排其儿子吴某凡进行日常施工管理；吴某凡（截至事故发生当天，未取得项目管培训合格证或操作资格证书）召集并组织工人进行施工。

2024年8月12日，天津建钧建设工程有限公司向双井镇人民政府申请变更项目经理（将原来项目经理申玉玲变更为刘相伟，从项目开工至事故发
刘相伟均未到项目现场开展安全管理工作）。

2024年9月27日，因工程量已超过合同工程，双井镇人民政府对天津建钧建设工程有限公司施秉县分公司下达《关于双井镇黄琴村人居环境建设
暗沟超合同工程暂停施工的通知》，2024年9月28日杨胜洪签收该通知书。

2024年9月29日，因上午下雨，罗晓波通知杨胜洪和吴某凡停工。

（二）项目参建单位基本情况

1.建设单位

施秉县双井镇人民政府。机构性质：机关，统一社会信用代码：11522623009901593W，机构住址：施秉县双井镇双井村，负责人：吴晓曦。

2.施工单位

（1）天津建钧建设工程有限公司。成立日期：2020年10月15日，注册资本：壹亿元人民币，法定代表人：李开军，类型：有限责任公司，持有
一社会信用代码：91120106MA075GUPXQ，住所：天津市红桥区西于庄街道咸阳北路46号银泰大厦B座8层810-48，主要经营范围：许可项目：道
货物运输（不含危险货物）；建设工程监理；住宅室内装饰装修；建筑劳务分包；施工专业作业；工程造价咨询业务；建筑智能化系统设计；水运工程
理；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。持有《建筑业企业资质证书》，证书编号： D212180934；有效期：2028年
及等级：机电工程施工总承包二级，建筑工程施工总承包二级，市政公用工程总承包二级，电力工程施工总承包二级，建筑装修装饰工程专业承包二
承包二级，钢架结构工程专业承包二级；地基基础工程专业承包二级等。

（2）天津建钧建设工程有限公司施秉县分公司。成立日期：2024年5月16日，负责人：狄琴，类型：有限责任公司分公司（自然人投资或控股
照》，统一社会信用代码：91522623MADLNX056A，经营场所：贵州省黔东南苗族侗族自治州施秉县城关镇舞阳春天3-1-13；主要经营范围：许可
工；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程监理；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程质量检测、水利工程建设监理；住宅室内装饰装修；
专业作业；文物保护工程施工；建筑智能化系统设计；水运工程监理；公路工程监理；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试

（三）涉事车辆情况

轮式装载机械（铲车），无牌号，铲车所有人：杨胜洪。

（四）相关人员情况

吴某凡，男，身份证号码：52262319********1X，户籍地址：施秉县城关镇**村**组，系双井镇黄琴村人居环境建设项目施工方铲车驾驶员。初
年7月6日，有效期限：2032年7月16日，准驾车型为C1，无铲车培训合格证和操作资格证书。

李某玥，女，身份证号码：52262320********23，户籍地址：施秉县双井镇**村**组，为本次事故的死者。事故发生前居住在施秉县双井镇**
外公）家。

（五）事故发生前的作业安排

2024年9月29日上午，因当天下雨，罗晓波通知吴某凡及施工人员停工，上午部分工人已离开工地；吴某凡吃午饭后发现天气转晴，便安排一
铺设排水沟；吴某凡在双井镇黄琴村四组的通村路上操作铲车进行转运盖板作业。

二、事故发生经过及事后处置情况

2024年9月29日中午，吴某凡驾驶铲车在双井镇黄琴村四组的通村路上进行转运盖板铺设排水沟相关工作。13时30分许，吴某凡驾驶铲车倒车
碰撞并碾压到在路边玩耍的李某玥头部，吴某凡下车发现铲车碾压小孩后立即拨打“110”报警电话；交警于13时45分到达事故现场处置和勘查；1
分许到达事故现场进行救护，经医护人员现场查看李某玥已无生命体征，宣布死亡。现场遗体用毯子遮盖；19时20分法医在施秉县公安局尸体解剖
检。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）事故伤亡情况

死亡人员：李某玥，女，1岁零7个月，身份证号码：52262320********23，户籍地址：施秉县双井镇**村**组。事故发生前居住在施秉县双井
（死者外公）家。

（二）直接经济损失情况。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）规定结合实际估算，调查认定本次事故造成直接经济

四、事故原因及事故性质

（一）事故直接原因分析

经过调查和技术分析，确定导致事故发生的直接原因是铲车驾驶员吴某凡（无铲车培训合格证和操作资格证书）在明知要求停工的情况下，私自
线受阻且未确保安全的情况下驾驶铲车进行倒车作业，且在倒车操作过程中未保持高度警惕，导致铲车碰撞并碾压到在路边玩耍的李某玥，致其死亡

驶员未按照规定先下车查看周围环境并确认安全后再进行倒车，违反了铲车安全操作规程，吴某凡是导致此次事故发生的直接责任人。

（二）事故间接原因分析

分析事故发生的间接原因，包括但不限于以下方面：

1.施工单位安全管理体系不完善，安全管理制度未有效落实，安全检查制度执行不严格，未能及时发现并消除事故隐患；安全教育培训工作不到位全意识淡薄，缺乏必要的安全操作技能知识；现场负责人和专职安全员未到场履职，施工现场的安全管理不到位，未合理规划物料堆放区域与人员作在交叉，增加了事故发生的风险；对铲车等设备的管理不善，未严格执行设备的日常检查、停工熄火锁止管理，对铲车驾驶员的安全教育培训不够深掌握安全操作规程。

2.建设单位安全生产管理能力不足，现场负责人不具备项目管理经验和资格，项目必须实行工程监理而未实行工程监理；在施工现场的监督检查及时发现并纠正铲车存在的安全隐患以及施工现场安全管理的混乱状况；对施工单位和分包单位的安全生产协调管理不足，未有效督促各方落实安全位的安全管理工作监督检查不到位。

3.死者李某玥监护人对其监护不力，未及时发现并阻止其进入施工现场。

（三）事故性质

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第二条“生产经营活动中发生的造成人身伤亡或者直接经济损失的生产安全事理，适用本条例。”《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》（安监总政法〔2013〕115号）第二条“《条例》营活动，是指在工作时间和工作场所，为实现某种生产、建设或者经营目的而进行的活动，包括与工作有关的预备性或者收尾性活动。”，以及《国总局关于安全生产事故认定若干意见问题的复函》（政法函〔2007〕39号）“安全生产事故，是指生产经营单位在生产经营活动中发生的造成人身失的事故。”的规定。吴某凡违规驾驶铲车到施工现场转运盖板铺设排水沟作业，是对双井镇黄琴村人居环境建设项目中排水沟施工的收尾性活动，黄琴村人居环境建设项目“9·29”一般车辆伤害事故是一起生产安全责任事故。

五、事故责任及处理建议

（一）施工单位和有关人员责任及处理建议

1.天津建钧建设工程有限公司。一是对施工现场的安全管理不到位，未合理规划物料堆放区域与人员作业区域，导致两者存在交叉，增加了事故委派具有相应执业资格的项目负责人到场履职，未设立安全生产管理机构，未配备专职安全生产管理人员；三是对铲车管理不善，未严格执行设备的锁止管理，对铲车驾驶员的安全教育培训不够深入，未能确保司机完全掌握安全操作规程；四是整体存在安全管理漏洞和违法分包等违规行为。该公人民共和国安全生产法》第二十四条、第二十七条、第二十八条和第三十六条规定，同时涉嫌违反了《建设工程安全生产管理条例》第二十一条、第条的规定，建议由县住建局依法依规立案调查处理；构成犯罪的，移交县司法机关依法追究刑事责任。

2.项目经理申玉玲和刘相伟，二人在担任项目经理期间，未到场履行项目经理的安全管理职责，对施工现场的安全管理工作组织不到位，未及时中的安全问题，对事故的发生负有直接领导责任。申玉玲和刘相伟的行为涉嫌违反了《建设工程安全生产管理条例》第二十一条的规定，建议由县住查处理。

3.专职安全员卢涛，在任项目专职安全管理员期间，未到场履行安全监督检查职责，对施工现场的安全隐患排查治理工作不到位，对工人的违规止和纠正，对事故的发生负有重要监管责任。该行为涉嫌违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条和《建设工程安全生产管理条例》第二十县住建局依法依规立案调查处理。

4.施工现场管理员罗晓波，对本项目工人的安全教育培训和现场管理不到位，导致工人违规作业，对事故的发生负有一定责任。其行为涉嫌违反安全生产法》第二十八条和《建设工程安全生产管理条例》第三十七条的规定，建议由县住建局依法依规立案调查处理。

5.劳务分包负责人杨胜洪，作为铲车的所有人，一是对铲车的管理不到位，把铲车交给无铲车操作证和培训合格证的劳务人员操作使用；二是铲指挥人员，未严格执行设备的日常检查、停工熄火锁止管理，对铲车驾驶员的安全教育培训不够深入。该行为涉嫌违反了《中华人民共和国安全生《建设工程安全生产管理条例》第十九条的规定，建议由县住建局依法依规立案调查处理。

6.铲车驾驶人吴某凡，在没有人员指挥和无铲车操作证及培训合格证的情况下，擅自开动机械作业，且在倒车操作过程中未保持高度警惕，未按围环境并确认安全后再进行倒车，违反了铲车安全操作规程，是导致此次事故发生的直接责任人。该行为涉嫌违反了《中华人民共和国安全生产法》人民共和国刑法》第一百三十四条的规定，建议由县住建局和县公安局依法依规立案调查处理。

（二）死者李某玥监护人责任及处理建议

死者李某玥监护人对其监护不力，不依法履行监护职责，未及时发现并阻止其进入施工现场。该行为违反了《中华人民共和国未成年人保护法》建议由县公安部门依法依规进行处理。

（三）建设单位责任及处理建议

建设单位在工程建设过程中存在安全管理不到位的情况，对事故的发生负有一定责任。具体责任如下：

建设单位：双井镇人民政府，一是未建立健全工程建设安全协调管理机制，对施工单位的安全管理工作督促检查不够，未有效督促各方落实安全及时发现并纠正铲车存在的安全隐患以及施工现场安全管理的混乱状况；三是安全生产管理能力不足，项目管理负责人不具备项目管理经验和资格，理而未实行工程监理，对事故的发生负有管理责任。该单位涉嫌违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条、第四十一条和《建设工程安全条、第十四条、第二十一条、第二十六条以及《建设工程质量管理条例》第十二条的规定。建议由县住建局依法依规立案调查处理。根据《双井镇府党政领导班子工作分工》实际，建议县纪委县监委对该项目分管领导和直接责任人员及安全生产工作分管领导履职情况进行调查处理。

（四）业务主管部门责任及处理建议

业务主管部门：施秉县农业农村局落实业务主管部门“管业务必须管安全”责任不到位。建议由县纪委县监委对该项目的分管领导和具体业务负查处理。

六、事故防范和整改措施

（一）施工单位要深刻吸取本次事故的惨痛教训，举一反三，严格落实安全生产主体责任，立即停工整改。整改内容包括：一是要完善安全管理制度的执行力度；二是要对全体施工人员进行重新安全教育培训，增强安全意识和操作技能；三是要对施工现场的安全防护设施进行全面检查和修求；四是要对施工设备设施进行全面维护保养和检测，确保其安全性能良好；四是组织专家对整改情况进行验收，验收合格后方可恢复施工。

（二）各乡镇应以此事故为教训，进一步加强对本乡镇工程建设项目的安全管理工作，完善安全管理机制，加大对施工单位和监理单位的安全监全文明施工措施费用的足额投入和合理使用，积极协调各方安全管理工作，防止类似事故再次发生。

（三）县级建设行政主管部门和业务主管部门等各有关单位应将此次事故作为典型案例，在全行业范围内进行通报，并组织开展安全生产警示教设、施工、监理等单位深刻汲取事故教训，举一反三，加强安全生产管理工作，增强安全生产意识，防范类似事故的发生。同时，要进一步加大对建全监管力度，加大安全检查和执法频次，严厉打击各类安全违规违法行为，确保全县工程建设项目安全生产形势的稳定好转。

施秉县双井镇黄琴村人居环境建设项目

“9·29”一般车辆伤害事故调查组

2024年12月11日

扫一扫在手机当前页面

扫一扫关注政府微博

扫一扫关注政府微信

上一篇： 关于征求《施秉县政府专职消防队伍建设管理实施方案（征求意见稿）》意见建议的公告

下一篇： 关于拟新增施秉县医疗保障定点医药机构名单的公示